عليه وله بأقلّ كيل وتغيّر المبيع ان توسّط فله أخذ القديم وردّه ودفع الحادث وقوّما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري وله ان زاد بكصبغ ان يردّ ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجُبر به الحادث وفُرّق بين مدلّس وغيره ان نقص كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبرٍّ ممّا لم يُعلم وردّ سمسار جُعْلا ومبيع لمحلّه ان رُدّ بعيْب والا رُدّ ان قرُب والا فات كعجف دابّة او سمنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجُبر بالولد الا ان يقبله بالحادث او يقلّ فكالعدم كوعْك ورمَد وصُداع وذهاب ظُفر وخفيف حُمّى ووطء ثيّب وقطع مُعتاد والمُخرج عن المقصود مُفيتٌ فالأرْش ككبَر صغير وهرم وافتضاض بكْر وقطع غير مُعتاد الا ان يُهلك بعيب التدليس او بسماويّ زمَنه كموته في إباقه وان باعه المشتري وهلك بعيْبه رجَع على المدلّس ان لم يمكن على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وان نقَص فهل يكمّله الثاني قولان ولم يُحلَّف مشترٍ ادُّعيتْ رؤيته الا بدعوى الإراءة ولا الرضى به الا بدعوى مُخبر ولا بائعٌ أنّه لم يأبق لإباقه بالقرب وهل يُفرّق بين اكثر العيب فيرجع بالزائد وأقلّه بالجميع او بالزائد مطلقا او بين هلاكه فيما بيّنه او لا اقوال وردُّ بعض المبيع بحصّته ورجَع بالقيمة ان كان الثمنُ سلعةً الا أن يكون الأكثرَ او أحدَ مزدوجيْن او أُمًّا وولدَها ولا يجوز التمسّك بأقلّ استُحقّ اكثره وإن كان درهمان وسلعة تُساوي عشرةً بثوب فاستُحقّت السلعة وفات الثوب فله قيمةُ الثوب بكماله وردُّ الدرهميْن وردُّ احد المشتريَيْن وعلى أحد البائعيْن والقولُ للبائع في العيب او قِدمه الا بشهادةِ عادةٍ للمشتري وحلَف من لم يُقطع بصدقه وقُبِل للتعذّر غيرُ عدول وان مُشركين ويمينه بِعته وفي ذي التوفية وأقبضتُه وما هو